

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Prado



ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO

DECRETOS



DECRETO

DECRETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 027

01 de Janeiro de 2021.

**“Nomeia Coordenadora do CREAS do Município
de Prado-Bahia e dá outras providências”**

O Prefeito Municipal de Prado, Estado da Bahia, **GILVAN DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Plano de Cargos e Salários do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado **ALBA DE SOUZA PALUDI DOS SANTOS**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Coordenadora do CREAS** do Município de Prado, Estado da Bahia, com atribuições e subsídio previstos em Lei.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prado-Ba, em 01 de janeiro de 2021.

Gilvan da Silva Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 026

01 de Janeiro de 2021.

**“Nomeia Coordenadora do CRAS do Município de
Prado-Bahia e dá outras providencias”**

O Prefeito Municipal de Prado, Estado da Bahia, **GILVAN DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Plano de Cargos e Salários do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado **MALTER JANY SILVA DE BRITO**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Coordenadora do CRAS** do Município de Prado, Estado da Bahia, com atribuições e subsídio previstos em Lei.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prado-Ba, em 01 de janeiro de 2021.

Gilvan da Silva Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 028

01 de Janeiro de 2021.

**“Nomeia Coordenadora do Orfanato do Município
de Prado-Bahia e dá outras providencias”**

O Prefeito Municipal de Prado, Estado da Bahia, **GILVAN DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Plano de Cargos e Salários do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado **PATRICIA SOUZA GOMES**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Coordenadora do Orfanato do Município de Prado**, Estado da Bahia, com atribuições e subsídio previstos em Lei.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prado-Ba, em 01 de janeiro de 2021.

Gilvan da Silva Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 022

01 de Janeiro de 2021.

“Nomeia Assessor de Planejamento e Coordenação do Município de Prado-Bahia e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Prado, Estado da Bahia, **GILVAN DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Plano de Cargos e Salários do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado **ANDRÉ DORNELO ALVES DANIEL**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessor de Planejamento e Coordenação** do Município de Prado, Estado da Bahia, com atribuições e subsídio previstos em Lei.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prado-Ba, em 01 de janeiro de 2021.

Gilvan da Silva Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 025

01 de Janeiro de 2021.

“Nomeia Coordenador do Cadastro Único – Bolsa Família do Município de Prado-Bahia e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Prado, Estado da Bahia, **GILVAN DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Plano de Cargos e Salários do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado **FELIPE VIEIRA FRANCO**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Coordenador do Cadastro Único – Bolsa Família** do Município de Prado, Estado da Bahia, com atribuições e subsídio previstos em Lei.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prado-Ba, em 01 de janeiro de 2021.

Gilvan da Silva Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 029
01 de janeiro de 2021

Declara nula a prorrogação da validade do Processo Seletivo Municipal – Edital 001/2017, para provimento de cargos temporários do quadro de servidores da Prefeitura Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRADO, Estado da Bahia, **GILVAN DA SILVA SANTOS**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município e,

Considerando o decreto municipal nº 155/2017, que dispõe sobre a homologação do Processo Seletivo Municipal - Edital 001/2017, datado de 05 de junho de 2017;

Considerando a previsão editalícia de prorrogação do Processo Seletivo Municipal - Edital 001/2017, por dois anos, por uma única vez.

Considerando que o Decreto Municipal nº 060/2019 que dispõe sobre a prorrogação da validade do Processo Seletivo Municipal – Edital 001/2017, foi editado em 14 de junho de 2019, portanto, além do prazo constitucional de 2 (dois) anos previsto para prorrogação do certame;

Considerando que o Decreto Municipal nº 060/2019 que dispõe sobre a prorrogação da validade do Processo Seletivo Municipal – Edital 001/2017, foi editado em 14 de junho de 2019, não foi devidamente publicado no Diário Oficial do Município;

Considerando que a publicidade do ato administrativo representa condição de eficácia, marcando início de produção de seus efeitos externos;

Considerando que o ato administrativo, tem na sua publicação o início de sua existência no mundo jurídico, irradiando, a partir de então seus legais efeitos, produzindo, assim, direitos e deveres (STJ; AgRg no RMS 15.350/DF. Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalho, DJ 08.09.2003, p. 367);

Considerando que o princípio da legalidade impõe a atividade administrativa deve não apenas a ser exercida sem contraste a lei, mas que, só pode ser exercida nos termos da autorização contida no sistema legal;

Considerando que o processo seletivo perdeu vigência desde 05 de junho de 2019, implicando por isso a sua observância em desrespeito ao princípio da impessoalidade.

Considerando que com a implementação do seu prazo o Edital 01/2017 extinguiu-se em decorrência

CNPJ: 13.761713/0001-10 - Fone: 73 3021.1100 - Fax: 73 3021.1160
Rodovia Prado x Itamarajú - Km 01 - Lote 14 - CEP 45.980-000 - Prado - Bahia

1



Nossa cidade, nosso orgulho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



do esgotamento do seu conteúdo, haja vista a ocorrência do prazo de sua validade.

DECRETA:

Art. 1º. DECLARA extinto o Processo Seletivo Municipal - Edital 001/2017, na forma dos fundamentos acima.

Art. 2º. Torna sem efeitos todas as contratações efetivadas com base o Processo Seletivo Municipal - Edital 001/2017, após a data de 06 de junho de 2019.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prado, em 01 de janeiro de 2021.

GILVAN DA SILVA SANTOS
Prefeito do Municipal

CNPJ: 13.761713/0001-10 - Fone: 73 3021.1100 - Fax: 73 3021.1160

Rodovia Prado x Itamarajú - Km 01 - Lote 14 - CEP 45.980-000 - Prado - Bahia

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 024

01 de janeiro de 2021

Declara situação de emergência vigente no Município de Prado e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRADO, GILVAN DA SILVA SANTOS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município, e

Considerando a situação de desorganização administrativa por que passa a Município de Prado, Estado da Bahia, com a falta de equipamentos, material de expediente, limpeza nos órgãos públicos;

Considerando a necessidade de manutenção dos serviços públicos essenciais com condições mínimas de atendimento aos cidadãos;

Considerando a necessidade da execução dos serviços de prestação continuada, haja vista não puderem sofrer descontinuidade com o fim da gestão anterior;

Considerando os princípios da continuidade do serviço público, da economicidade, da eficiência, da moralidade, da legalidade, da publicidade, e da probidade administrativa;

Considerando a suspensão dos contratos viciados, celebrados em fraude à lei de licitações, tendo por objeto a prestação de serviços relevantíssimos na área social, educacional, infraestrutura e administrativa do município de Prado;

Considerando a dificuldade de acessos aos distritos, povoados e vilas, pelo péssimo estado de conservação das estradas vicinais no território do município;

Considerando o caos instalado no Município de Prado em decorrência da brutal afronta aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº. 101/2000, com especificidade para o disposto no §1º. do Art. 1º., combinado com os arts. 15, 16; 42, Parágrafo Único e 59, Incisos I a VI;

Considerando que, como consequência da afronta legal epigrafada, a Gestão 2021/2024 se vê impossibilitada de tomar parte das medidas exigidas através do rito legal e formal rotineiro estabelecido na legislação vigente aplicável à espécie, sendo necessário e obrigatório minimizar o impacto estabelecido pela gestão anterior 2017/2020, exigindo-se pelas circunstâncias imprescindíveis e inadiáveis estritamente pelo tempo necessário para a regularização dos serviços essenciais;

Considerando a inexistência de informações fundamentais para o funcionamento da máquina pública como acesso ao banco de dados da contabilidade do Município, assim como o extravio/destruição dos

CNPJ: 13.761713/0001-10 · Fone: 73 3021.1100 · Fax: 73 3021.1160
Rodovia Prado x Itamarajú · Km 01 · Lote 14 · CEP 45.980-000 · Prado · Bahia

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



processos administrativos relativos às licitações e contratos além da retirada dos HDs dos computadores e tantas outras irregularidades praticadas pela ex-gestora, com intuito de inviabilizar a atual gestão, conforme Boletim de Ocorrência registrado perante a Delegacia de Polícia de Prado e relatórios emitidos por cada Secretaria Municipal;

Considerando que existem vários termos de compromisso de ajuste de Conduta (TACs) firmados perante os Ministérios Públicos Estadual e Federal, celebrados pela gestão anterior, 2017/2020, e que exigem medidas imediatas, no que couber, dentro das limitações atuais, e que alguns deverão ser objetos de revisão futura, para tal cumprimento;

Considerando que os cidadãos e contribuintes do Município de Prado exigem o cumprimento, por porte da administração pública, do princípio constitucional da eficiência introduzido pela Emenda Constitucional 019/1998, no caput do Art. 37 da Constituição da República;

Considerando que os serviços essenciais na área de saúde são imprescindíveis e inadiáveis sem os quais poderão ocorrer graves consequências, inclusive, provocando sequelas irreparáveis e até óbitos implicando em crime de responsabilidade pelas autoridades competentes, veiculados diariamente pelos meios de comunicação do país;

Considerando o país através uma grave crise sanitária pela pandemia do COVID-19, torna-se relevante a atenção do Município à área de saúde, justamente para que se venha o ente público implementar com mais ênfase, sua política de prevenção ao SARSCOV-19;

Considerando que a inércia do Chefe do Poder Executivo e dos órgãos e unidades administrativas deste poderão provocar a Lei de Improbidade Administrativa, consubstanciada na Lei Federal nº. 8429/92, especificamente de seu Art. 11, Inciso II;

Considerando que o Município de Prado, desde o mês de março/2020 até novembro/2020 não vem honrando com os valores do INSS (patronal e empregado);

Considerando que junto com essa dívida ainda existem três parcelamentos de dívidas previdenciárias: parcelamento nº. 619381787; nº. 620139927 e nº. 637129873, estando os dois primeiros inadimplidos;

Considerando que o débito parcelado da dívida com o INSS tem saldo devedor da ordem de R\$ 20.883.212,70 (vinte milhões, oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e doze reais e setenta centavos), enquanto que a dívida previdenciária por inadimplemento das contribuições previdenciárias é da ordem de **R\$7.784.723,82** (sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos);

Considerando que a soma da dívida total é possível se estimar que a mesma ultrapassa R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA



DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado Estado de Emergência administrativa no Município de Prado, a contar da publicação do presente Decreto, pelo prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, em razão da situação de anormalidade e da desorganização administrativa por que passa o Município, bem como a suspensão de serviços essenciais causada por indícios de fraude em licitações, a fim de preservar e prontamente restabelecer a situação de normalidade prioritariamente nas diversas áreas, com a finalidade de retomar à prestação de serviços públicos essenciais.

Art. 2º. Durante o período de emergência, e para evitar grave lesão à pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos, Fica autorizada a administração pública municipal, por força do Art. 24, Inciso IV da Lei 8666/93, a contratar serviços e adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão administrativa essenciais, bem como ao funcionamento dos serviços básicos de saúde, sem a necessidade de certame licitatório, uma vez constatada a indispensabilidade da contratação, por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos e ininterruptos, sendo vedada a prorrogação dos respectivos dos respectivos contratos.

Art. 3º. O Secretário Municipal da área afetada, para fins de contratação emergencial, deverá encaminhar termo circunstanciado da situação em que se encontra sua pasta, descrevendo o evento anormal, a gravidade da situação, as razões que justificam a contratação emergencial e a cotação de preços de prestadores de serviços da região, demonstrando a economicidade das propostas, para a respectiva autorização da celebração de contrato.

Art. 4º. Diante do Estado de Emergência, fica vedada a realização de quaisquer despesas no âmbito do Poder Executivo, sem a expressa e direta autorização do Prefeito Municipal, inclusive, ficam suspensos todos os débitos automáticos.

Art. 5º. Ficam suspensos contratos, pagamentos/liquidação e empenhos, contratos e convênios expedidos ou firmados em exercícios anteriores, até que seja feita análise pelos setores responsáveis, inclusive, a Procuradoria Jurídica Municipal e Auditoria Externa, com vistas a analisar os efetivos cumprimentos dos objetos de tais instrumentos, bem como a regularidade de constituição das referidas despesas, excetuando-se a folha de pagamento e encargos sociais (INSS, IMPOSTO DE RENDA, PIS/PASEP).

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prado-Ba, em 01 de janeiro de 2021.

GILVAN DA SILVA SANTOS
Prefeito do Município

CNPJ: 13.761713/0001-10 - Fone: 73 3021.1100 - Fax: 73 3021.1160
Rodovia Prado x Itamarajú - Km 01 - Lote 14 - CEP 45.980-000 - Prado - Bahia

3